TÍTULO VII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Los actos administrativos que permitan determinar las zonificaciones y el establecimiento de vías metropolitanas, que afecten a los predios de carácter privado, serán a través de los Certificados de Zonificación y Vías, los mismos que serán emitidos por el Instituto Municipal de Planeamiento, respecto de aquellos predios que no hayan transgredido la normatividad de carácter nacional y local.

En los casos de los predios rústicos que hayan sufrido cambios de carácter físico, sin contar con la respectiva autorización y/o trámite pertinente concluido, con anterioridad a la aprobación de la presente Ordenanza, estarán condicionados a la no emisión de los actos administrativos que permitan establecer la zonificación aprobada en la presente, siempre y cuando no hayan cancelado el pago por el concepto de incorporación al área de expansión urbana, el que será definido de acuerdo a lo establecido en la Segunda Disposición. Asimismo el pago por concepto de la sanción pecuniaria (multa por realizar habilitaciones urbanas, cambios de uso, sin contar con la respectiva autorización), el que será definido de acuerdo a lo establecido en la Segunda Disposición, de tal forma que no se expedirán certificados de Zonificación y Vías, respecto de aquellos predios que hayan cometido la comisión de infracciones inherentes al presente caso y que no hayan cancelado los pagos mencionados y aprobados en la presente Ordenanza. Dejando en claro que por el principio de Autoridad y la prevalencia del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016 - 2025, éste subsistirá respecto a cualquier norma urbanística y solo podrá ser modificado por el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Arequipa, siguiendo los lineamientos establecidos por el D.S. 004-2011-VIVIENDA.

Para la ejecución perfecta de lo mencionado en el párrafo precedente, es de necesidad lógica la identificación de los predios sujetos a lo detallado, de tal forma que el IMPLA, tendrá un plazo de 30 días hábiles, para poder establecer la individualización de los predios inmersos al presente extremo, lo cual se deberá de efectuar de manera expresa, con ala respectiva notificación de acuerdo a ley.

SEGUNDA.- El Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), tendrá 45 días hábiles, a partir de la aprobación de la presente, para formular el reglamento de sanciones y derechos por los conceptos de los procedimientos mencionados en el artículo precedente.

TERCERA En las áreas donde el Plan Vial propone nuevas vías, paralelamente se establece zonificaciones urbanas, por el hecho de colindar con dichas vías. Sobre el particular es preciso dejar en claro que las zonificaciones establecidas como urbanas solo surtirán efecto siempre y cuando las vías propuestas resulten consolidadas físicamente como tales, de tal suerte que mientras ello no suceda, no se expedirán actos administrativos (Certificados de Zonificación y Vías), respecto a los predios que han sido pasibles de cambio de zonificación por el presente caso.

CUARTA.- Teniendo en cuenta que el Centro Histórico de Arequipa y su Área de Amortiguamiento tienen gran importancia metropolitana y en su estructura urbana, así como la de sus corredores, anillos viales, intercambios viales y de su Reserva Paisajista, por lo cual urge la aprobación del Plan Específico del Centro Histórico y su Área de Amortiguamiento que en el Plan de Desarrollo

Metropolitano de Arequipa ha sido delimitado y zonificado como Zona de Reglamentación Especial Centro Histórico (ZRE-CH).

Para el cumplimiento de este fin se conformará un Equipo Técnico con integrantes de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental – Unidad de Planificación y Gestión Urbana y del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), bajo coordinación de éstos últimos, para la formulación del documento final del Plan Maestro del Centro Histórico (PMCH). Este Equipo Técnico cuenta con un plazo de 45 días hábiles a partir de la publicación de la presente Ordenanza, a fin de la presentación del PMCH ante el IMPLA, para su evaluación y visto bueno, previamente a su presentación al Concejo Municipal para su aprobación mediante Ordenanza Municipal. Este plazo no exime a la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental el trámite de opiniones favorables de otras instancias que por Ley corresponden al Plan Maestro y son de su responsabilidad.

QUINTA.- Los propietarios, conductores y/o poseedores de predios que hayan obtenido actos administrativos que determinen la aprobación de habilitaciones urbanas, y /o determinaciones plasmados en certificados de Zonificación y Vías, Resoluciones y Ordenanzas Municipales, que hayan aprobado incorporaciones al área de expansión urbana, serán sujetos de formalizar su situación ante el Instituto Municipal de Planeamiento, en virtud a lo prescrito en la Ley Nro. 26878, la misma que dentro de su marco jurídico establece "Quienes a la vigencia de la presente Ley, contarán con resolución consentida de la autoridad competente que aprueba los estudios preliminares y/o estudios definitivos de su proyecto de habilitación urbana".

SEXTA.- Todo predio que se encuentre incurso en proceso judicial antes de la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016 – 2025 y dentro del ámbito establecido del PDM, no podrá acceder a la Zonificación hasta que el mencionado proceso sea resuelto en última instancia, lo cual se encuentra de manera vinculante y de cumplimiento obligatorio en el Plano 2.b Plano: Habilitaciones informales incursas en procesos judiciales. Ningún funcionario podrá emitir Certificados o cualquier documento que contravenga lo dispuesto en la presente disposición.

SÉTIMA.- Los Asentamientos Humanos, Urbanizaciones Populares, entre otros, que cuenten con saneamiento físico-legal y que se encuentren fuera de la expansión urbana, deberán de contar con un Plan Específico y con la respectiva evaluación de riesgos, lo cual será evaluado por el IMPLA, para poder determinar las acciones pertinentes que conlleven a una determinación congruente en relación al conflicto de actos administrativos emitidos por administraciones municipales.

OCTAVA.- Las instituciones educativas que en el marco de la política de desconcentración del Centro Urbano de la ciudad, proyecten sus sedes en áreas protegidas (áreas agrícolas, zonas de reglamentación especial, etc.) deberán presentar un proyecto de Planeamiento Integral que será evaluado por el IMPLA y recibirá la conformidad correspondientes, bajo los mecanismos establecidos en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en el propio Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos siguientes:

a. área mínima del terreno 3,5 ha.
b. el área a edificarse no deberá exceder del 20% del área bruta del terreno.
c. el área libre será 80%, que será destinado para áreas arborizadas, porcentaje que será del cálculo respecto del área bruta del terreno.

d. la Institución Educativa queda obligada a aportar de este 80% a la Municipalidad Provincial de Arequipa, a perpetuidad, un área mínima de 1/5 destinado a Área Libre, para fines de recreación pública (siendo por tanto, este aporte inalienable e imprescriptible), en compensación a la pérdida de los servicios ambientales que prestan estas áreas protegidas.

NOVENA.- Las Municipalidades Distritales tendrán plazo de 360 días contados a partir de la publicación de la presente Ordenanza para formular y/o adecuar sus Planes Urbanos Distritales de conformidad a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016 - 2025 y al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Además, las Municipalidades Distritales, a partir de la vigencia de la presente ordenanza Municipal, deberán suspender la emisión de cualquier acto administrativo que contravenga el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa. De existir incompatibilidad entre normas de algún distrito y el presente Plan, prevalece el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016 - 2025.

DÉCIMA.- Los aspectos no contemplados en el presente plan y su reglamento serán resueltos mediante Ordenanza Municipal aprobada por el Concejo Municipal de Arequipa a propuesta del Instituto Metropolitano de Planeamiento – IMPLA.

DÉCIMO PRIMERA.- La presente Ordenanza conlleva a la adecuación de las siguientes Ordenanzas Municipales en lo que se opongan: Ordenanza Municipal N°934, del 06 de octubre 2015, Ordenanza Municipal N°903, del 31 de diciembre 2014, Ordenanza Municipal N°886, del 23 de octubre 2014, (queda sin efecto legal el artículo 4°), Ordenanza Municipal N°778, del 20 de noviembre 2012, Ordenanza Municipal N°764, del 31 de julio 2012, Ordenanza Municipal N°697, del 08 de julio del 2011, (expresamente, quedan sin efecto legal los artículos 5° y 6° del Capítulo II - De la incorporación a la expansión urbana y la zonificación residencial de densidad alta), y otras que se opongan de manera parcial a la presente.

DÉCIMO SEGUNDA.- La presente Ordenanza deroga las Ordenanzas Municipales: Ordenanza Municipal N°906, del 31 de diciembre 2014, Ordenanza Municipal N°495, del 14 de noviembre 2007, Ordenanza Municipal N°160, del 14 de noviembre 2002; y otras que se opongan a la presente.